

1512626-91.2021.8.26.0114

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Roubo

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... no sentido da desclassificação do roubo com emprego de arma de fogo para o delito de roubo simples.

A vítima, em declarações precisas e firmes, foi enfática ao narrar com se deram os fatos em ambas ocasiões; disse que o primeiro roubo foi mediante emprego de arma de fogo. Assim, irrelevante a sua não apreensão e/ou perícia, uma vez que consta dos autos elementos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1512626-91.2021.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1512626-91.2021.8.26.0114

Classe - Assunto:

- Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELDER JORGE DE MATTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1512626-91.2021

Autos n.º 628/2021

I - HELDER JORGE DE MATTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º-A, inciso I, e artigo 157, "caput", ambos do Código Penal, em concurso material, porque, no dia 26 de abril de 2021, por volta das 18h30min, na Rua Alberto Faria, nº 45, Vila Itapura, nesta cidade e comarca de Campinas, subtraiu, para si, a quantia de R\$200,00 (duzentos reais), mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo contra a vítima A.M.M.C, pertencente ao "Auto Posto Timbó".
Consta, ainda, que, no dia 30 de abril de 2021, por volta das 20h10min, no endereço supramencionado, subtraiu, para si, a quantia de R\$70,00 (setenta reais), mediante emprego de grave ameaça contra a vítima A.M.M.C., pertencente ao "Auto Posto Timbó".

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 27 de agosto de 2021, ocasião em que decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 193/195).

O mandado de prisão foi cumprido, consoante fls. 205/207 e 208/209. Citado pessoalmente (fls. 243), o réu apresentou resposta à acusação a fls. 247/248.

Após, não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, com a designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 253/254).

Como medida de instrução criminal, em audiência, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema da teleaudiência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ de fls. 324).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa por sua vez, requereu a absolvição; e, em tese subsidiária, pleiteou: 1) o afastamento da figura do concurso material e o reconhecimento do crime continuado; 2) o afastamento da agravante relativa ao emprego de arma de fogo; 3) a desclassificação para o delito de roubo simples; 4) a fixação da pena no mínimo legal; 5) o aumento mínimo pelo reconhecimento da agravante referente à reincidência; 6) a fixação de regime inicial compatível, considerado o tempo de prisão provisória; e 7) o direito ao apelo em liberdade (termo de debates de fls. 325/328).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio dos Boletins de ocorrência de fls. 09/10 e 13/14 e Relatório constante de fls. 16/30.

Quanto à autoria, o réu negou a prática do crime; disse, em juízo, que foi abordado pelos policiais militares por ter trafegado na contramão de direção por um pequeno trecho; contudo, disse desconhecer o motivo das acusações de roubo.

Por outro lado, a vítima A., frentista do posto de combustíveis, ouvida em juízo, disse que o acusado, em uma moto Honda, de cor vermelha, assaltou o local em duas datas distintas; na primeira vez, chegou armado, anunciou o assalto e subtraiu a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais); na segunda oportunidade, apesar de não ter exibido nenhum armamento, simulou o porte e, agressivamente, exigiu a entrega de mais dinheiro, tendo levado valor inferior a R\$ 100,00 (cem reais). Por fim, reconheceu o acusado em audiência.

Não há que se falar em depoimento e/ou reconhecimento comprometido da vítima, uma vez que suas palavras foram coerentes e seguras, desde a fase policial. Observo, aliás, que eventual dúvida quanto ao reconhecimento, na fase de inquérito, foi sanada em audiência (confira-se a fls. 161).

Neste sentido é o seguinte julgado: "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. 1) Em crimes de roubo, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, pois é ela a pessoa mais credenciada a apontar o autor, já que foi quem sofreu a ameaça e se viu despojado de seu bem, de maneira que seu depoimento é capaz de fundamentar o decreto condenatório, quando associado a outros elementos probatórios; 2) Apelo desprovido." (TJ - AP - APL - 0060475362015803001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 17/12/2019, Tribunal).

Por sua vez, ambos os policiais civis ouvidos em juízo relataram que houve uma investigação a vários roubos a postos de combustíveis, com o mesmo modus operandi, características da moto e do roubador e, realizada a análise conjunta das câmeras de monitoramento dos estabelecimentos comerciais e viárias da cidade, efetivaram o levantamento do proprietário da motocicleta e constataram que ela inicialmente possuía alguns adesivos característicos mas, após um acidente, assumiu outras particularidades; relataram, ainda, que o acusado foi reconhecido fotograficamente na fase de inquérito policial pela vítima. Finalmente, também o reconheceram em audiência.

Irrelevante que não tenham os agentes da lei presenciado a ocorrência dos roubos, uma vez que restou devidamente comprovada a sua prática pelo acusado.

Não há que se falar na impugnação genérica ao teor dos seus depoimentos, uma vez que não consta dos autos qualquer impedimento ou suspeição e suas palavras têm o

valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos. Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Importante destacar que não consta dos autos qualquer indício no sentido de que as testemunhas de acusação e a vítima pretendam incriminar injustamente o acusado. Por fim, a alegação da Defesa no sentido de que pelas imagens constantes dos autos não é possível a identificação do acusado como o autor dos roubos não tem o alcance pretendido, uma vez que a vítima, cujas palavras, como se sabe, são de suma importância em crimes dessa natureza, além de narrar com riqueza de detalhes como se deram os fatos, identificou o acusado, bem como seus trajes, com a segurança necessária.

Inviável se falar na ocorrência de crime continuado, uma vez que o réu praticou o primeiro roubo e, percebendo a facilidade na subtração, retornou, em data diversa, e praticou o segundo crime; tendo restado, assim, estreme de dúvidas, a ocorrência do concurso material de delitos.

No mais, improcede a tese da Defesa no sentido da desclassificação do roubo com emprego de arma de fogo para o delito de roubo simples.

A vítima, em declarações precisas e firmes, foi enfática ao narrar com se deram os fatos em ambas ocasiões; disse que o primeiro roubo foi mediante emprego de arma de fogo. Assim, irrelevante a sua não apreensão e/ou perícia, uma vez que consta dos autos elementos suficientes a comprovar a sua utilização na prática do crime.

Nesse sentido é o entendimento do STJ: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA.

RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS.

ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)".

Desta forma, diante do robusto e seguro conjunto probatório dos autos, patente o cometimento pelo réu dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo em concurso material com roubo simples e a sua condenação é medida que se impõe. Passo, assim, à dosagem das penas.

PENA - ARTIGO 157, §2º - A, INCISO I, CP. O réu é portador de maus antecedentes, inclusive de maneira específica (certidão de fls. 303/307, em especial com relação ao processo n.º 3795-49.1996, que teve seu trâmite perante a 2ª Vara de Valinhos, cuja extinção da pena pelo cumprimento se deu em 15/04/2004). Atenta às circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, a segregativa de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão e a pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. No mais, considerando a sua reincidência específica (certidão de fls. 303/307, referente ao processo n.º 2330-82.2017, que teve seu trâmite perante a 5ª Vara Criminal local), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Finalmente, diante da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, AUMENTO ambas as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, 9

(nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou motoboy em audiência. Inviável a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, tendo em vista que houve grave ameaça contra a pessoa da vítima, a pena fixada é superior a 4 anos e o réu é reincidente específico e portador de péssimos antecedentes (artigo 44, incisos I, II e III do Código Penal).

PENA - ARTIGO 157, CAPUT, CP. O réu é portador de maus antecedentes, inclusive de maneira específica (certidão de fls. 303/307, em especial com relação ao processo n.º 3795-49.1996, que teve seu trâmite perante a 2ª Vara de Valinhos, cuja extinção da pena pelo cumprimento se deu em 15/04/2004). Atenta às circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, a segregativa de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão e a pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. No mais, considerando a sua reincidência específica (certidão de fls. 303/307, referente ao processo n.º 2330-82.2017, que teve seu trâmite perante a 5ª Vara Criminal local), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou motoboy em audiência. Inviável a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 69, §1º, do Código Penal).

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para:

A) CONDENAR o réu HELDER JORGE DE MATTOS, qualificado nos autos (RG n.º 21.203.503 - IIRGD - fls. 219) à pena segregativa de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, §2º - A, inciso I, do Código Penal;

B) Também CONDENÁ-LO à pena segregativa de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Reincidente específico e portador de maus antecedentes, deverá iniciar o cumprimento da pena corporal imposta no regime fechado (artigo 33, § 2º, letra "a", c.c. § 3º, desse mesmo artigo do Código Penal).

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Preso por esse processo, NÃO poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003).

P.R.I.C.

Campinas, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA